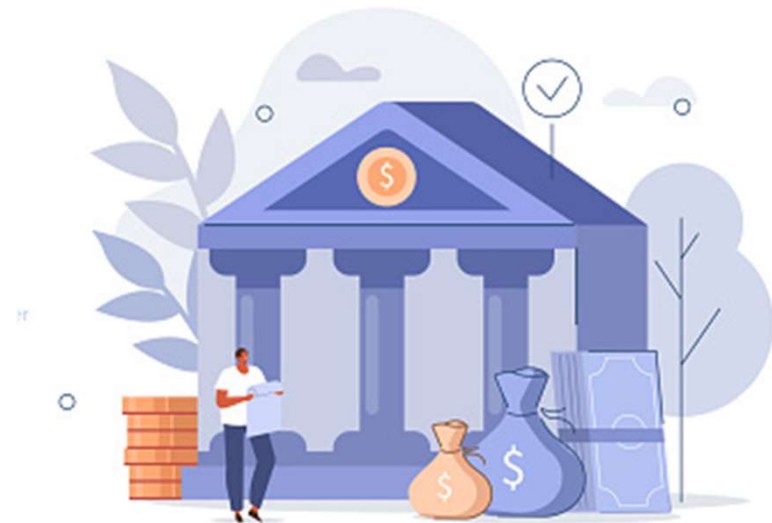


TEMA 41

La Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones: ámbito de aplicación y organización del sector público de la Generalitat.

El régimen de la Hacienda Pública de la Generalitat.

El sector público instrumental de la Generalitat: los organismos públicos, las sociedades mercantiles, las fundaciones y los consorcios



1. Organización del sector público de la Generalitat

Artículo 2. Sector público de la Generalitat.

- a) La **ADMINISTRACIÓN** de la Generalitat.
- b) El **SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL** de la Generalitat.
- c) Las **INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT**. artículo 20.3 del EACV

• Caso especial: Les Corts.

SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL.

- a) **LOS ORGANISMOS PÚBLICOS** de la Generalitat, que se clasifican en:

1.º Los organismos autónomos de la Generalitat.

2.º Las entidades públicas empresariales de la Generalitat.

3.º Otras entidades de derecho público distintas de las anteriores.

- b) Las **SOCIEDADES MERCANTILES** de la Generalitat.

- c) Las **FUNDACIONES DE SECTOR PÚBLICO** de la Generalitat.

- d) Los **CONSORCIOS ADSCRITOS** a la Generalitat, siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de dicha Administración.

• Caso especial: fondos carentes de personalidad jurídica

• La presente ley se aplicará también, a los efectos del seguimiento de los principios recogidos en la LOEPSF a las universidades públicas dependientes de la Generalitat y al resto de entes adscritos, incluidos en el sector administraciones públicas, subsector comunidades autónomas o en el subsector sociedades no financieras públicas, de acuerdo sistema europeo de cuentas nacionales y regionales.

Artículo 3. Estructura del sector público de la GV

SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO

- **ADMINISTRACIÓN** de la Generalitat y los **OOAA**
- **INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT**
- Los **CONSORCIOS** a los que se refiere el artículo 2.3 d) de esta ley y **LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO** incluidas en el artículo 2.3.a.3.º de esta ley, que cumplan alguna de las dos características siguientes:
 - actividad principal **NO CONSISTA** en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de renta y de la riqueza nacional, en todo caso **SIN ÁNIMO DE LUCRO.**
 - Que **NO SE FINANCIEN MAYORITARIAMENTE CON INGRESOS COMERCIALES**, entendiéndose como tales a los efectos de esta ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios.

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

- Las **ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES** de la Generalitat.
- Las **SOCIEDADES MERCANTILES DE LA GENERALITAT.**
- Las **FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO** de la Generalitat.
- Los **CONSORCIOS Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO** a que se refiere la letra c) del apartado uno anterior, siempre que no estén incluidas en el sector público administrativo.

2. RÉGIMEN DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT

Artículo 6. LA HACIENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT

Conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración de la Generalitat y al resto de sujetos que conforman el sector público administrativo de la Generalitat.

La Administración de la Generalitat y sus OOA tendrán el **mismo tratamiento fiscal que las leyes establezcan para el Estado.** En la **gestión de sus derechos económicos y en el cumplimiento de sus obligaciones** la Hacienda Pública de la Generalitat gozará de las **prerrogativas reconocidas en las leyes.**

ARTÍCULO 7. DERECHOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT

De naturaleza PUBLICA

- a) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- b) Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.
- c) Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado.
- d) Sus precios públicos.
- e) La participación en el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales.
- f) Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos que establezcan las leyes.
- g) Las asignaciones y subvenciones que se establezcan en los presupuestos generales del Estado.
- h) Las transferencias de los fondos de compensación interterritorial.
- i) La emisión de deuda y el producto de las operaciones de crédito.
- j) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- k) Los ingresos procedentes de fondos de la Unión Europea.
- l) Cualquier otro tipo de derechos de naturaleza pública que la ley establezca en favor de la Hacienda Pública de la generalitat.

De naturaleza PRIVADA

Ingresos procedentes de su patrimonio, legados, donaciones y demás ingresos de derecho privado.

REGIMEN JURÍDICO DE LOS DERECHOS DE NATURALEZA PÚBLICA

Artículo 9. Límites a que están sujetos

- **NO** se podrán enajenar, gravar, ni arrendar, salvo en los supuestos previstos en leyes.
- **NO** se concederán exenciones, condonaciones, rebajas, ni moratorias en su pago salvo en los casos y en la forma que determinen las leyes.
- CONS. HACIENDA: Baja, anulación o no liquidación, deudas cuya cuantía se fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.
- **NO** se podrá **transigir judicial o extrajudicialmente** sobre los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat, **ni someter a arbitraje las contiendas** sino mediante decreto del Consell que, en el caso de las transacciones, será a propuesta de la conselleria competente en materia de hacienda, y previo dictamen, en todo caso, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana e informe de la conselleria o ente acreedor.

Artículo 10. Prerrogativas

- **GESTIÓN RECAUDATORIA** conforme a los procedimientos administrativos correspondientes y gozará de las prerrogativas establecidas en LGT.
- **RESPONSABLES SOLIDARIOS** del pago de los derechos de naturaleza pública pendientes: LGT
- **CARÁCTER PRIVILEGIADO** de los créditos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la Generalitat otorga a esta el derecho de abstención en los procesos concursales
- **COMPENSACIÓN** de dichos créditos, en los términos previstos en la normativa reguladora de los ingresos públicos.

REGIMEN JURÍDICO DE LOS DERECHOS DE NATURALEZA PÚBLICA

Artículo 11. Nacimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de la Generalitat

- Se **adquieren y nacen** de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de cada derecho
- Se **extinguen** por las causas previstas en la LGT, y las demás previstas en las Leyes

Artículo 12. Providencia de apremio y suspensión del procedimiento de apremio

- **Providencias de apremio:** acreditativas del descubierto de las deudas ,expedidas por los órganos competentes, inician el procedimiento de apremio, fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
- **Suspensión del procedimiento de apremio:** en caso de recursos o reclamaciones interpuestos por los interesados, en la forma y con los requisitos legales o reglamentariamente establecidos.

Artículo 13. Aplazamiento o fraccionamiento de deudas de naturaleza pública

- **Podrán aplazarse o fraccionarse**, devengando el correspondiente interés de demora
- Dichas cantidades **deberán garantizarse** excepto en determinados casos

REGIMEN JURÍDICO DE LOS DERECHOS DE NATURALEZA PÚBLICA

Artículo 14. Compensación de deudas y retenciones en contabilidad

- Casos y requisitos previstos en normativa tributaria, siempre que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor.
- Supuestos en que la Administración de la Generalitat y el resto de entes que conforman su SPI ostentasen simultáneamente créditos y débitos frente a una misma persona, física o jurídica, reglamentariamente podrá establecerse un procedimiento.

Artículo 15. Prescripción de los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat

- Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, **prescribirá a los 4 años el derecho de la Hacienda Pública de la Generalitat:**
 - a) A **reconocer y liquidar** créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
 - b) A **recaudar los** créditos reconocidos o liquidados, contándose dicho plazo **desde la fecha de su notificación** o, si esta no fuera preceptiva, **desde su vencimiento**.
- Interrupción conforme a la LGT
- Baja en cuentas previa tramitación del oportuno expediente.
- Declaración y exigencia de responsabilidades: normativa reguladora de la responsabilidad contable.

Artículo 16. Intereses de demora

- Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de la Generalitat devengarán intereses de demora **desde el día siguiente al de su vencimiento**.
- El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el periodo de cálculo, del **interés legal fijado Ley PPTOS**

REGIMEN JURÍDICO DE LOS DERECHOS DE NATURALEZA PRIVADA

Artículo 17. Derechos De Naturaleza Privada

- La efectividad con sujeción a las **normas y procedimientos del derecho privado**.
- Podrán **aplazarse o fraccionarse** en los casos y con las condiciones que establezca la **conselleria competente en materia de hacienda**.

OBLIGACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT

Artículo 18. Fuentes de las obligaciones

- **Nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.**

Artículo 19. Exigibilidad de las obligaciones

- Solo son exigibles cuando resulten de la **ejecución de su presupuesto**, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, de **sentencia judicial firme** o de **operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas**.
- Si estas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el **pago no podrá realizarse hasta que el acreedor no haya cumplido o garantizado su correlativa obligación**.

Artículo 20. Exigibilidad de las obligaciones

- Se extinguen por las causas contempladas en el **Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico**.
- **2. La gestión de los créditos presupuestarios** en orden a extinguir las obligaciones de la Hacienda Pública de la Generalitat se realizará de conformidad con lo dispuesto en el **título II de esta ley** y disposiciones de desarrollo.

OBLIGACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT

Artículo 21. Prerrogativas en relación con las obligaciones

NO MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN O PROVIDENCIA DE EMBARGO:

Contra los bienes o derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital social de las sociedades mercantiles de la Generalitat que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

RESOLUCIONES JUDICIALES:

El órgano encargado del cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la forma y con los límites del respectivo presupuesto.

Si para el pago fuera necesario realizar una modificación de crédito, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los 3 meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.

Artículo 22. Intereses de demora generados por las obligaciones

- Si no pagara al acreedor dentro de los **3 meses siguientes al día del reconocimiento de la obligación** o de notificación de la resolución judicial, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 16 de esta ley sobre la cantidad debida desde que la persona física o jurídica acreedora, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.
- En **materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa** se aplicará lo dispuesto en su legislación específica.

Artículo 23. Prescripción de las obligaciones

Salvo lo establecido por leyes especiales, **prescribirán a los 4 años:**

- a) El **derecho al reconocimiento o liquidación** por la Hacienda Pública de la Generalitat de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos.
- b) El **derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas**, si no fuere reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se **interrumpirá** conforme a las disposiciones del Código Civil.

3. EL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

Artículo 2.3 LHPGV

a) **ORGANISMOS PÚBLICOS** que se clasifican en:

- 1.º Los organismos autónomos de la Generalitat,
- 2.º Las entidades públicas empresariales de la Generalitat, y
- 3.º Otras entidades de derecho público distintas de las anteriores,

b) **SOCIEDADES MERCANTILES**

c) **FUNDACIONES DE SECTOR PÚBLICO**

d) **CONSORCIOS ADSCRITOS A LA GENERALITAT** siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de dicha administración. .

Art. 152 y 153 LHPGV

- Se crean por **ley** de Les Corts,
- **Personalidad jurídica pública**, patrimonio y tesorería propios, autonomía de gestión
- Desarrollan, mediante **descentralización funcional** y en cumplimiento de fines de interés público, ...
- **Prerrogativas y beneficios fiscales** que las leyes establezcan.
- Dependen **funcionalmente** de una o varias consellerias, sin perjuicio de su **adscripción** a la conselleria que corresponda en función de la materia.

Artículo 154 LHPGV. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- **Sujetos a derecho administrativo**,
- Dispondrán de los **ingresos propios o dotaciones** que reciban de los PPTOS de la GV.
- **Régimen** presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de los organismos autónomos será el establecido en esta ley.
- El **personal funcionario o laboral**, mismos términos que los establecidos para la Administración de la GV
- El titular del máximo órgano de dirección atribuidas, en **materia de gestión de recursos humanos**, las facultades que le asigne la legislación específica.

3.1. ORGANISMOS PÚBLICOS

3.1. ORGANISMOS PÚBLICOS

Artículo 155. ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

- Facultados para ejercer potestades administrativas, realizar actividades prestacionales y de fomento, gestionar servicios o producir bienes de interés público susceptibles o no de contraprestación, para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias.
- **Se rigen por el derecho privado, EXCEPTO** en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.
- **LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO CUYAS FUNCIONES SEAN SUSCEPTIBLES DE CONTRAPRESTACIÓN SE DENOMINAN ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES (EPEs).**
- **LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE NO SON EPES** desarrollarán sus actividades con arreglo a un **PLAN DE ACCIÓN ANUAL**, bajo la vigencia y en el marco de un **CONTRATO PLURIANUAL DE GESTIÓN**, que será **aprobado por el Consell** a propuesta de la conselleria de adscripción, con **informe favorable de la conselleria con competencia en las materias de hacienda y de sector público**
- **Personal de las EPEs** se rige por el **derecho laboral**, con las especificaciones dispuestas por la legislación función pública. **Podrán adscribirseles funcionarios públicos** en los términos y condiciones previstos en la normativa en vigor. **La selección del personal laboral** se realizará mediante convocatoria pública basada en los principios de **igualdad, mérito y capacidad**.

3.2.

SOCIEDADES MERCANTILES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS DE LA GENERALITAT

Artículo 156 LHPGV. SOCIEDADES MERCANTILES DE LA GV

- Son sociedades mercantiles sobre las que la GV ejerce control por alguno de estos supuestos:
- a) Bien participación directa o indirecta en su capital social de la GV o de los entes de su sector público instrumental sea **igual o superior al 50 %**.
- b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el **supuesto de grupo de sociedades** previsto en el artículo 5 del RD legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del mercado de valores respecto de la Generalitat o de sus organismos públicos.
- Tienen **personalidad jurídica de naturaleza privada** y en **ningún caso** dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de **potestades administrativas**.
- Se regirán, como regla general, por el **ordenamiento jurídico privado y su legislación específica**, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley y en el resto de las normas de derecho público que les resulten de aplicación.
- A tal efecto, el conjunto de sus **derechos y obligaciones** de carácter económico tendrán siempre **naturaleza privada**

3.2. SOCIEDADES MERCANTILES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS DE LA GENERALITAT

ART. 157 LHPGV. FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT

- Tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- Se regirán, como regla general, por el *ordenamiento jurídico privado* y su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley y en el resto de las normas de derecho público que les resulten de aplicación.
- Sus derechos y obligaciones de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada.
- Las fundaciones del sector público de la Generalitat son aquellas fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
 - a) Aportación mayoritaria, directa o indirecta de GV
 - b) Su patrimonio esté integrado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por GV con carácter permanente.
 - c) Mayoría de los derechos de voto en su patronato corresponda a representantes de GV.

ART.158 LHPGV. CONSORCIOS DE LA GV

- Adscritos a la GV por aplicación de la normativa básica estatal
- Sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de dicha administración.